

실무 법률·포렌식 마스터 패키지

온라인 명예훼손·개인정보 유출 내용증명 및 형사 고소 올인원 패키지

익명 악플러·신상 털기 가해자 특정부터 신속 합의 도출까지 표준 서식집

검증
완료

발행처: 사이버 인격권 법률 지원 센터

공식 정가: ₩89,000

발행일: 2026년 09월 12일

문서 식별자: KOR-DOC-FORENSIC-2026-V1

온라인 명예훼손·개인정보 유출 내용증명 및 형사 고소 올인원 패키지

익명 악플러·신상 털기 가해자 특정부터 신속 합의 도출까지 표준 서식집

****저자/발행처****: 사이버 인격권 법률 지원 센터

****권장 정가****: ₩89,000

****발행일자****: 2026년 09월 12일

****대상 독자****: 인플루언서, 크리에이터, 전문직, 온라인 분쟁 피해자

목차 (Table of Contents)

****제1장****. 사이버 명예훼손(정보통신망법 제70조)과 모욕죄 성립 요건

****제2장****. 통신사·포털 IP 접속로그 증거보전 및 영장 청구 실무 가이드

****제3장****. 정보통신망법 제44조의2에 따른 포털·커뮤니티 임시조치(게시중단) 신청

****제4장****. 합의를 유도하는 표준 내용증명 및 형사 고소장 표준 서식

제1장. 사이버 명예훼손(정보통신망법 제70조)과 모욕죄 성립 요건

제1절 특정성, 공연성, 비방의 목적 3대 구성요건

인터넷 게시글이나 댓글이 형사 처벌 대상이 되기 위해서는 다음 요건이 엄격히 성립해야 합니다:

- 특정성**: 닉네임이나 아이디만 기재되었더라도, 주위 사정을 종합하여 누구를 지칭하는지 제3자가 알 수 있다면 특정성이 인정됩니다 (대법원 2007도5076).
- 공연성**: 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태 (카카오톡 1:1 대화라 하더라도 전파 가능성이 있다면 공연성 인정).
- 비방할 목적**: 단순 비판을 넘어 오로지 상대방의 사회적 평가를 저하시키하려는 악의적 의도. 정보통신망법 제70조 제1항(사실 적시 명예훼손: 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금), 제2항(허위사실 적시 명예훼손: 7년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금).

제2장. 통신사·포털 IP 접속로그 증거보전 및 영장 청구 실무 가이드

제1절 접속 로그(IP) 보관 주기와 3개월 골든타임

온라인 커뮤니티, 포털(네이버, 다음), 통신사는 통신비밀보호법 시행령 제41조에 따라 컴퓨터통신 인터넷 로그기록을 **3개월간만** 보관할 의무가 있습니다. 3개월이 경과하면 로그가 영구 삭제되어 가해자 특정이 영구히 불가능해집니다.

제2절 통신비밀보호법 및 전기통신사업법상 증거보전 요청

- 게시판 관리자 대상 긴급 로그 보전 요청**: 고소장 접수 직후 해당 사이트 고객센터 및 법무팀에 공문을 발송하여 서버 접속 로그(IP, 포트번호, 접속 일시)의 삭제 보류를 요청합니다.

2. 수사기관 압수수색 검증영장 신청 촉구: 경찰 접수 즉시 담당 수사관에게 '통신사실 확인자료 제공요청 허가신청(통비법 제13조)'을 신속히 진행해 줄 것을 촉구하는 증거보전 의견서를 제출합니다.

제3장. 정보통신망법 제44조의2에 따른 포털·커뮤니티 임시조치(게시중단) 신청

제1절 30일간의 강제 블라인드 처리(임시조치) 제도 활용

가해자의 형사 처벌 이전에 추가 피해를 즉각 차단하기 위해 포털 및 커뮤니티 사업자에게 정보통신망법 제44조의2에 따른 임시조치(30일간 게시물 열람 차단)를 신청해야 합니다:

1. 신청 서류: 권리침해 신고서, 본인 신분증 사본, 침해 사실 소명 자료(게시글 URL 및 캡처본).
2. 효과: 포털은 신고 접수 즉시 해당 게시글을 블라인드 처리해야 하며, 작성자가 30일 이내에 이의제기하지 않으면 영구 삭제됩니다.

제4장. 합의를 유도하는 표준 내용증명 및 형사 고소장 표준 서식

제1절 명예훼손 및 불법행위 중지 최고서(내용증명) 표준 전문

[최 고 서 (내 용 증 명)]

수 신: 성명 불상자 (인터넷 닉네임: ○○○, 인터넷 주소: ○○○)

발 신: 피 해 자 (성명, 주소, 연락처)

제 목: 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손)에 따른 손해배상 및 형사고소 통고

1. 귀하는 2026년 ○월 ○일 인터넷 커뮤니티 [게시판명]에 발신인을 비방할 목적으로 허위 사실을 적시하여 발신인의 사회적 평가와 인격을 심각하게 훼손한 사실을 확인하였습니다.
2. 발신인은 이미 해당 게시물 및 댓글 일체의 캡처본과 서버 접속 로그에 대한 전자적 증거를 채증하여 SHA-256 무결성 검증을 마쳤습니다.
3. 귀하는 본 최고서를 수령한 날로부터 3일 이내에 해당 게시물을 즉시 영구 삭제하고 성실한 서면 사과문을 게시하십시오.
4. 만약 기한 내 조치가 이행되지 않을 경우, 형사고소(징역형 또는 벌금형) 및 민사상 불법행위 손해배상청구 소송(위자료 3,000만 원 청구)을 일체로 진행할 예정입니다.

2026년 ○월 ○일

발신인: 홍 길 동 (인)

